279 K 3/25

Amtsgericht Dortmund

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Mittwoch, 10.02.2027, 10:00 Uhr,
3. Etage, Sitzungssaal 3.301, Gerichtsplatz 1, 44135 Dortmund

folgender Grundbesitz:

Wohnungsgrundbuch von Dortmund, Blatt B 15517,
BV lfd. Nr. 110.02.2
458/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Dorstfeld, Flur 3, Flurstück 165, Gebäude- und Freifläche, Alfred-Nobel-Straße 3, 5, 7, Fine Frau 77, 79, 81, Größe: 2.775 m²
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Haus Alfred-Nobel-Str. 3 nebst Kellerraum - jeweils Nr. 9 des Aufteilungsplanes -.

versteigert werden.

Laut Wertgutachten handelt es sich um eine 67 m² große Eigentumswohnung im Erdgeschoss rechts des Gebäudes der Alfred-Nobel-Str. 3 (Bj. ca. 1953) nebst Kellerraum (jeweils Nr. 9 des Aufteilungsplanes) sowie Miteigentumsanteile an dem Grundstück. Die Wohnung besteht gemäß Planunterlagen aus zwei Zimmern, Küche, Flur, Bad und Balkon.

Gemäß Änderung der Teilungserklärung vom 30.07.2003 besteht das Sondernutzungsrecht an dem Balkon SN10. Diese ist in der Örtlichkeit nicht hergestellt. Insgesamt befinden sich im Gebäude Alfred-Nobel-Str. 3 sechs Wohnungen im Sondereigentum. Zur WEG gehören 18 Einheiten. Die Wohnung war zum Ortstermin nicht zugänglich.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 06.03.2025 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

90.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.